

[1] [징계(해임)] 사항

제 목 : 임직원 행동강령 위반 등
조치부서 : 인사관리처
관 련 자 : 부산울산지역본부 ■지사 주임 A
내 용

1. 업무개요

公社는 합숙소 소재지역에 생활근거지를 두지 아니한 독신 및 단신부임 직원에게 합숙소를 제공하고 있으며, 합숙소 경비부담은 「합숙소 운영지침」에 의거 전기료, 도시가스비 등 사용량에 따라 부과되는 관리비는 입소자가 부담하도록 규정되어 있다.

위 관련자 A는 2017. 12. 29. 입사이후 현재까지 부산울산지역본부 주거복지사업처 ■지사에서 △권 주거급여 업무를 담당하고 있으며, 공사가 제공하는 합숙소¹⁾에 '18년 1월부터 현재까지 동거인 2인²⁾과 함께 거주하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「임직원 행동강령」 제28조에 따르면 임직원은 동산 등 공용재산을 정당한 사유 없이 사적인 용도로 사용·수익할 수 없도록 규정되어 있고, 관련법령과 일반적으로

1) 합숙소 : 부산광역시 동구 @동 ㄱ-호

2) (현재): BB 부장, CC 대리, ('19년): DD 부장, CC 대리, ('18년): EE 부장, FF 차장

인정된 회계원칙 등에 따라 사실에 근거하여 정확하고 투명하게 회계를 기록·관리 하여야 하며, 특정한 목적이나 계획을 가지고 권리·의무 또는 사실증명에 관한 타인의 문서를 위조(또는 변조)해서는 아니 된다.

「취업규칙」 제3조에 따르면 직원은 公社의 모든 규정을 준수하고, 신의와 성실로써 근무에 임하여야 한다고 규정되어 있다.

또한, 「임직원 행동강령」에 의거 높은 윤리적 가치관을 가지고 법과 원칙을 준수하고, 청렴성에 의심을 받을 만한 일체의 행동을 하지 않아야 하며, 위반사항에 대해서는 그에 따른 책임을 져야 하고, 특정한 목적이나 계획을 가지고 사람을 기망³⁾하여 개인의 재산상의 이익을 취하는 것은 중대한 위반행위에 해당된다.

3. 감사결과 확인된 문제

가. 공용재산 사적 유용 및 사문서 위조

관련자는 개인생활비로 활용코자, 마치 합숙소 관리비를 납부한 것처럼 관리비 청구서를 위·변조⁴⁾한 뒤, 公社에 합숙소 관리비를 청구하는 방식으로 [표 1]과 같이 2018. 10.부터 2020. 8.까지 23개월 동안 공용재산 총 2,499천 원을 사적으로 유용하였다.

3) 허위사실을 말하거나 진실을 은폐함으로써 상대방을 착오에 빠지게 하는 행위

4) 관련자는 “그림판 및 포토샷”을 활용하여 관련자의 계좌에서 관리비가 빠져나간 것처럼 거래내역을 위·변조하여 ▲부에 제출하고 정산 받았으며, 고지서의 미납액, 연체료 등을 지워서 ▲부 담당자 및 동거인들에게는 완납한 것처럼 보이게 조작하였음

[표 1] 공용재산(관리비) 사적 유용내역

(단위 : 원)

월	고지서 (당월부과분)	환급금액 (환급일)	납부내역 (→관리소)	납부일	유용내역	비고
18.10.	145,340	126,230 (18.12.13.)	145,340 2,150	19.01.02. 19.02.08.	126,230	(위 조): 11.23.납부 (유용기간): 20일
18.11.	151,210	126,290 (19.01.17.)	151,210 2,670	19.02.08. 19.05.14.	126,290	(위 조): 12.26.납부 (유용기간): 22일
18.12.	142,260	123,270	142,260	19.02.08.	-	정상납부
19.01.	156,830	142,330 (03.15.)	96,690 74,690 990	19.05.14. 19.07.01. 19.09.16.	142,330	(위 조): 2.24.납부 (유용기간): 2~6개월
19.02.	157,460	133,170 (04.15.)	125,310 38,730 650	19.07.01. 19.09.16. 19.09.19.	133,170	(위 조): 3.26.납부 (유용기간): 3~5개월
19.03.	158,380	132,810 (05.16.)	10,280 154,020 3,250	19.09.16. 19.09.17. 19.09.19.	132,810	(위 조): 4.26.납부 (유용기간): 4개월
19.04.	152,130	133,800 (06.17.)	95,980 56,100 7,160	19.09.17. 19.09.19. 19.09.23.	133,800	(위 조): 5.23.납부 (유용기간): 3개월
19.05.	156,040	131,500 (07.11.)	161,680	19.09.23.	131,500	(위 조): 6.25.납부 (유용기간): 2개월
19.06.	148,430	132,130 (08.14.)	151,850	19.09.23.	132,130	(위 조): 8. 2.납부 (유용기간): 1개월
19.07.	157,900	127,400 (09.19.)	159,650	19.09.23.	127,400	(위 조): 8.24.납부 (유용기간): 4일
19.08.	167,630	132,400	167,630	19.09.23.	-	정상납부
19.09.	149,310	127,460 (11.18.)	151,150 1,600	19.12.23. 20.02.28.	127,460	(위 조): 10.25.납부 (유용기간): 1~3개월
19.10.	148,470	127,300 (12.17.)	146,630 3,450	19.12.23. 20.02.28.	3,450	(위 조): 11.23.납부 (유용기간): 2개월
19.11.	158,720	126,290 (20.01.15.)	160,810 2,020	20.02.28. 20.06.04.	126,290	(위 조): 12.20.납부 (유용기간): 1개월
19.12.	147,500	125,320 (02.11.)	147,500	20.02.28.	125,320	(위 조): 1.23.납부 (유용기간): 17일
20.01.	167,140	141,240	167,140	20.02.28.	-	정상납부
20.02.	159,930	139,680 (04.20.)	161,960 2,490	20.06.04. 20.09.17.	139,680	(위 조): 3.25.납부 (유용기간): 1~5개월
20.03.	156,650	131,330 (05.15.)	34,060 129,260	20.06.04. 20.09.17.	131,330	(위 조): 4.23.납부 (유용기간): 1~4개월
20.04.	151,740	130,890 (06.12.)	18,250 139,210	20.09.17. 20.10.06.	130,890	(위 조): 5.24.납부 (유용기간): 3~4개월
20.05.	155,180	130,350 (07.20.)	158,930	20.10.03.	130,350	(위 조): 6.26.납부 (유용기간): 2개월
20.06.	156,390	131,680 (08.12.)	101,860	20.10.03.	131,680	(위 조): 7.25.납부 (유용기간): 2개월

월	고지서 (당월부과분)	환급금액 (환급일)	납부내역 (→관리소)	납부일	유용내역	비고
`20.07.	161,760	135,150 (09.15.)	미납	-	135,150	(위 조): 8.23.납부 (유용기간): 3개월
`20.08.	155,420	131,590 (10.15.)	미납	-	131,590	(위 조): 9.25.납부 (유용기간): 2개월
유용금액 합계					2,499,000	* 감사일 현재 총 298,490원 미납

자료: 감사실 조사자료 재구성

따라서 이와 같은 관련자의 행위는 「임직원 행동강령」, 「취업규칙」 등에 위배되는 것으로서 「인사규정」 제48조 제1항에 해당된다.

나. 동거 직원 금전 편취

관련자는 전액을 사택입주직원이 부담하는 도시가스 비용에 대하여, 실제보다 많이 부과된 것처럼 도시가스요금 고지서를 위·변조⁵⁾한 뒤, 동거 직원에게 실제보다 많은 도시가스 요금을 청구하는 방식으로 [표 2]와 같이 2019. 4.부터 2020. 10.까지 19개월 동안 동거 직원의 금전 총 895천 원⁶⁾을 편취하였다.

[표 2] 동거 직원 금전 편취 내역

(단위 : 원)

월	실제 고지서 내역		동거직원에게 수령한 금액			비고
	청구금액(A)	납부여부	수령금액(B)	초과금액 (C=B-A)	편취금액 (D=C*2/3)	
`19.04.	990	미납	153,020	152,030	101,353	<동거인> 부장 DD 대리 CC
`19.05.	77,700	미납	133,870	56,170	37,447	
`19.06.	17,710	일부납부	74,810	57,100	38,067	
`19.07.	8,610	일부납부	122,020	113,410	75,607	
`19.08.	8,050	일부납부	111,050	103,000	68,667	
`19.09.	4,910	초과납부	120,020	115,110	76,740	
`19.10.	14,350	미납	133,020	118,670	79,113	
`19.11.	71,030	미납	133,870	62,840	41,893	

5) 관련자는 “그림판 및 포토샵”을 활용하여 도시가스요금 고지서를 위조(예전에 많은 금액이 고지된 달의 고지서를 잘라 붙임 등)하여 동거인들에게 금전을 편취하였음

6) 도시가스비 고지서를 `19. 4.부터 현재까지 실제 고지서 내역보다 총 1,342,500원을 더 많게 조작하여, 동거 직원들에게 총 895,000원(합숙소 거주자 3인중 관련자를 제외한 동거인 2인 금액)을 편취함

월	실제 고지서 내역		동거직원에게 수령한 금액			비고
	청구금액(A)	납부여부	수령금액(B)	초과금액 (C=B-A)	편취금액 (D=C*2/3)	
`19.12.	128,070	일부납부	160,060	31,990	21,327	
`20.01.	151,560	미납	153,020	1,460	973	
`20.02.	209,590	초과납부	173,800	-35,790	-23,860	
`20.03.	153,110	미납	164,110	11,000	7,333	
`20.04.	117,680	미납	133,870	16,190	10,793	
`20.05.	61,260	미납	122,020	60,760	40,507	<동거인> 부장 BB 대리 CC
`20.06.	21,330	미납	120,020	98,690	65,793	
`20.07.	5,460	미납	111,050	105,590	70,393	
`20.08.	7,310	미납	142,020	134,710	89,807	
`20.09.	2,930	미납	74,810	72,420	48,280	
`20.10.	12,910	미납	80,080	67,170	44,780	
편취 금액 합계				1,342,500	895,000	* 감사일 현재 가스공급중지예고 및 법적조치 대상 통보 상태

자료: 감사실 조사자료 재구성

따라서 이와 같은 관련자의 행위는 「취업규칙」 등에 위배되는 것으로서 「인사규정」 제48조 제1항에 해당된다.

관련자 주장

관련자는 '18년 하반기 관련자의 어머니가 뇌출혈로 쓰러지셔서 입원하셨고, 최근 투자(주식) 및 내년 예정인 결혼준비로 금전적 지출이 많아 생활고⁷⁾에 시달렸으며, 어차피 납부할 돈이기에 조금 늦게 해도 될 것이라 생각했다고 진술하였고, 후회와 반성을 표현하며 선처를 부탁하였다.

7) 관련자는 회사에서 생활안정자금을 대출받아 매월 대출금 상환(약150만 원/월)에 따른 생활고에 시달렸으며, 상환액이 조정되는지 그동안 몰랐고 이번 기회에 본사직원에게 알아봤다고 진술하였으나, 조사결과 관련자는 '20. 2. 6.부터 '20. 5. 13.까지 생활안정자금(3천만 원)을 36개월 원금상환 방식으로 833,330원을 매월 납부하였으며, '20. 5. 14.부터 감사일 현재까지 상환기간 및 상환액을 조정하여 생활안정자금(36,333,340원)을 24개월 원금상환 방식으로 1,513,880원을 매월 급여공제를 통하여 납부하고 있었음

판단

그러나 ①상기 행위가 사문서 위조와 공금유용, 사기 등에 해당할 수 있다고 관련자가 인지하고 있었음에도 행한 점, ②제출서류를 위조하여 LH공용재산을 사적으로 유용한 점, ③위반 행위를 저지른 시기가 장기간(23개월)인 점, ④장기간 고액의 관리비 체납으로 단수가 발생하여 동거인이 사우나를 이용하게 하는 등 피해를 가한 점, ⑤서류를 위조하여 동거인들의 금전을 편취한 점, ⑥자신의 잘못을 은폐하거나 위기를 모면하기 위하여 상습적으로 직원들에게 거짓말⁸⁾을 한 점, ⑦감사일 현재까지 동거인들에게 편취한 행위에 대해 사과나 변제를 하지 않았고, 관리비(298,490원) 및 가스비(398,690원)를 미납한 점 등을 종합적으로 판단할 때 비위의 도가 중하고 고의성이 상당하다고 판단된다.

따라서 이와 같이 관련자의 행위는 「임직원 행동강령」, 「취업규칙」 등을 위반한 행위는 변함없다.

조치할 사항

인사관리처장은

A에 대해 「인사규정」 제50조제1항에 따라 ‘징계(해임)’ 처분하시기 바랍니다(**징계(해임)**)).

-
- 8) ①관리비 연체에 따른 독촉장을 동거인이 수령하여 관련자에게 전달하며 이유를 물었고, 이에 관련자는 상황을 면피하고자 “고지서에 나와있는 가상계좌가 오래살다보니 바뀌었는데, 전에 있던 가상계좌로 납부하였고 그게 다시 본인도 모르는 사이 입금되었다”고 진술함. 관리비 연체를 인지한 부산울산지역본부 ▲부에서 관련자에게 문의시에도 동일 진술함
- ②관련자와 ■지사장과 의 면담자리에서 “가상계좌 입출금내역을 보여줄 수 있냐?”고 지사장이 확인을 위한 동의를 구했으며, 이에 관련자는 제공하겠다고 답하고 사무실로 돌아가 짧은시간(약 30분) 동안 실제로 관련자의 통장에 관리비가 다시 입금된 것처럼 편집하여 지사장에게 송부하였음. 그 다음날 아침 관련자는 지사장에게 조작사실을 시인함